



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane
der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction
et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione
e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction
and Property Services

Planung und Bau

Leitfaden zur Beschaffung von Gesamtleistungen

(unter Berücksichtigung des revidierten
Vergaberechts 2019)

Stand: 18. November 2021; V1.1 ergänzt

Verfasst durch

Mitglieder der KBOB (BBL, armasuisse, ETH-Bereich, ASTRA, BAV,
BPUK, SGV, SSV) unter Beteiligung von SBB AG

In Zusammenarbeit mit den Stammgruppen Planung und Bauhauptgewerbe von
Bauenschweiz

Mitglieder der KBOB

BBL, armasuisse, ETH-Bereich, ASTRA, BAV, BPUK, SGV, SSV

KBOB

Fellerstrasse 21, 3003 Bern, Schweiz
Tel. +41 58 465 50 63
kbob@bbl.admin.ch
www.kbob.admin.ch

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel des Leitfadens	5
1.1	Vorbemerkungen	5
1.2	Ausgangslage im revidierten BöB/IVöB 2019	5
1.3	Zweck und Verfahrensgrundsätze	6
2	Beschaffungsformen und –verfahren bei Gesamtleistungen	7
2.1	Beschaffungsformen von Gesamtleistungen.....	7
2.2	Verfahren für die Beschaffung von Gesamtleistungen	7
3	Vorbereitung der Ausschreibung	9
3.1	Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen	9
3.2	Definition des Beschaffungsgegenstandes	9
3.2.1	Definition «Gesamtleistung»	9
3.2.2	Leistungsbeschreibung	10
3.2.3	Hinweis zur Wahl des Gesamleistungsmodells	10
3.2.4	Organisatorische Aspekte	11
3.3	Vertragsdokumente	12
3.4	Wie hoch ist der Beschaffungswert?	12
3.5	Honorierung	13
3.6	Erstellung der Ausschreibungsunterlagen.....	13
3.7	Eignungs- und Zuschlagskriterien	15
3.7.1	Grundsätzliches.....	15
3.7.2	Wahl der Eignungskriterien	15
3.7.3	Wahl der Zuschlagskriterien.....	15
3.7.4	Gewichtung der Zuschlagskriterien.....	16
3.8	Publikation der Ausschreibung	16
3.8.1	Bekanntgabe der Zuschlagskriterien (mit Gewichtung und Bewertungsmethode)	16
3.8.2	Ort und Zeit der Bekanntgabe	16
3.9	Hilfsmittel	17
3.9.1	Bestimmungen zum Verfahren.....	17
3.9.2	Formulare zum Vergabeverfahren	17
4	Durchführung der Ausschreibung.....	18
4.1	Frage- und Antwortrunde.....	18
4.2	Berichtigungen – Anpassungen der Ausschreibung nach der Publikation	18
4.3	Offertöffnung im Allgemeinen	18
4.4	Offertöffnung mit Zweicouvert-Methode im Besonderen	18
5	Evaluation der Angebote: Formelle Prüfung und Eignungsprüfung.....	19
5.1	Formelle Prüfung / Ausschlussprüfung	19
5.2	Eignungsprüfung.....	19
6	Evaluation der Angebote: Massgebliche Zuschlagskriterien in der Praxis.....	19
6.1	Übersicht.....	19
6.1.1	Auswahl aus einer grossen Anzahl von Kriterien	19
6.1.2	Preisbezogene Kriterien	20
6.1.3	Qualitätsbezogene Kriterien und Mischformen	20
6.2	Gewichtung der Zuschlagskriterien	21

7	Bewertung der Zuschlagskriterien	23
7.1	Bewertung des Preises (Preiskriterien)	23
7.1.1	Bewertung des nominalen Preises.....	23
7.1.2	Bewertung weiterer Preiskriterien (Mischformen).....	25
7.1.3	Verhinderung vom Unterangebot	25
7.2	Bewertung der Qualitätskriterien	26
7.2.1	Notenskalen für die Qualitätskriterien	26
7.2.2	Bewertung der Plausibilität des Angebotes	27
7.2.3	Bewertung der Nachhaltigkeit und der Lebenszykluskosten (LCC)	28
8	Abschluss des Verfahrens	30
8.1	Verfügung	30
8.2	Rechtsmittel(fristen).....	30
8.3	Vertragsschluss	30
9	Die KBOB-Dokumente.....	31
9.1	Aufbau und Inhalt des KBOB-Vertragswerks	31
9.2	Wahl des zutreffenden KBOB-Dokuments	32
9.3	Cockpit der KBOB.....	33
10	Anhang: Zuschlagskriterien (mit Unterkriterien und Nachweisen)	35
A1:	Preiskriterien	35
A2:	Mischformen.....	35
A3:	Qualitätskriterien	35

Abkürzungen

Bilat Abk	Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 21. Juni 1999 über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens (SR 0.172.052.68)
BöB 2019	Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (SR 172.056.1)
GPA	Government Procurement Agreement (WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen vom 30. März 2012; SR 0.632.231.422)
GU/TU	Generalunternehmung/Totalunternehmung
IVöB 2019	Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November 2019
SIMAP	Système d'information sur les marchés publics en Suisse; Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz unter www.simap.ch
VöB 2020	Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 12. Februar 2020 (SR 172.056.11)
WBF / EVD	Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung / Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement

Anhänge, weiterführende Dokumente und Links

- KBOB-BKB Faktenblatt «Neue Vergabekultur – Qualitätswettbewerb, Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus des revidierten Vergaberechts» vom 25. September 2020
www.kbob.admin.ch > Themen und Leistungen > Umsetzung des revidierten Beschaffungsrechts > Instrumente
- KBOB-Leitfaden Durchführung von Wettbewerbs- und Studienauftragsverfahren (mit Hinweisen zum Planerwahlverfahren [Leistungsofferten])
www.kbob.admin.ch > Themen und Trends > Dienstleistungen Planer
- KBOB-Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs
www.kbob.admin.ch > Themen und Leistungen > Musterverträge und Dokumentensammlungen
- Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen:
www.fedlex.admin.ch > systematische Rechtssammlung > Landesrecht > 172 > 172.056.1
- Verordnung des Bundes über das öffentliche Beschaffungswesen
www.fedlex.admin.ch > systematische Rechtssammlung > Landesrecht > 172 > 172.056.11
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November 2019
www.bpuk.ch > konkordate > IVöB > IVöB 2019
- Aktuelle Schwellenwerte Bund
www.kbob.admin.ch > Themen und Leistungen > Diverse Themen > Schwellenwerte
- Aktuelle Schwellenwerte Kantone
www.bpuk.ch > konkordate > IVöB

1 Ziel des Leitfadens

1.1 Vorbemerkungen

Dieser Leitfaden soll einer öffentlichen Auftraggeberschaft aufzeigen, wie sie bei der Ausschreibung und der Vergabe von Gesamtleistungen (Totalunternehmerleistungen) zweckmässig vorgeht und wie sie die von der KBOB zur Verfügung gestellten Dokumente verwendet und mit dem Zuschlag an das vorteilhafteste Angebot das bestmögliche Resultat erzielt wird.

Die Gesamtleistung wie sie im vorliegenden Leitfaden verstanden wird (Definition Ziffer 3.2.1), bedeutet dass das leistungserbringende Unternehmen mindestens die Verantwortung über die Projektierung und die Realisierung des Werkes übernimmt. Es schuldet der Vergabestelle ein vollendetes Werk als Ganzes und verpflichtet sich, die Erreichung der gemäss Leistungsumfang definierten Ziele und Vorgaben sicherzustellen. Beim Totalunternehmen-Vertrag handelt es sich grundsätzlich um einen Werkvertrag (BGE 114 II 53).¹

Grundlage dieses Werkvertrages sind die Projektgrundlagen bzw. die bauleistungsbeschreibenden Dokumente, welche die Bauherrschaft bereits zum Zeitpunkt der Ausschreibung oder bei Unterzeichnung des Totalunternehmervertrags vorlegen kann bzw. vereinbart worden sind:

- Als **Projektgrundlagen** werden die Ausschreibungsunterlagen (einschliesslich ihrer Weiterbearbeitungen) bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegen und Bestandteil des vertraglichen Leistungsumfangs sind.
- Dem **Baubeschrieb** ist der Umfang, der Inhalt und die Qualität der Werkleistungen zu entnehmen. Im Baubeschrieb angeführte Produkte- oder Markenbezeichnungen sind für den Totalunternehmer nur bezüglich des Qualitätsstandards verbindlich. Empfohlen wird ein Bauablaufplan ggf. mit spezifizierten Meilensteinen und Terminen.
- Das **Leistungsverzeichnis** führt die einzelnen Leistungen unter Angabe von Qualität und Mengen auf; es verweist auf das Bestehen allfälliger objektbedingter Bestimmungen für die Ausführung.
- Als **Vertragspläne** werden die im Totalunternehmervertrag aufgeführten Pläne bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegen und von beiden Parteien genehmigt sind.

1.2 Ausgangslage im revidierten BöB/IVöB 2019

Die vom Gesetzgeber angestrebte neue Vergabekultur ergibt sich zunächst daraus, dass die Ziele des Gesetzes bzw. der Vereinbarung breiter formuliert und der Zweckartikel nicht mehr nur den wirtschaftlichen, sondern auch den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel verlangt (Art. 2 lit. a BöB/IVöB).

Indem künftig nicht mehr (bloss) das «wirtschaftlich günstigste» Angebot den Zuschlag erhalten soll, sondern das «vorteilhafteste Angebot» (Art. 41 BöB/IVöB), will der Gesetzgeber deutlich machen und sicherstellen, dass die Qualität und die anderen im Gesetz bzw. in der Vereinbarung aufgeführten Zuschlagskriterien im Verhältnis zum

¹ Vgl. dazu GAUCH, Der Werkvertrag, 6. A., Zürich 2019, Nr. 233 f.

Preis mehr Gewicht erhalten bzw. auf die gleiche Stufe gestellt werden. Neben dem Preiskriterium sind also stets auch zweckmässige Qualitätskriterien festzulegen.

Hinsichtlich der Evaluation der Angebote darf von den Vergabestellen im Lichte der neuen Vergabekultur und des gesetzgeberischen Willens vermehrt verlangt werden, dass die im revidierten Recht ausdrücklich genannten Zuschlagskriterien der Nachhaltigkeit, des Innovationsgehaltes und der Plausibilität des Angebotes (qualitativ und kommerziell) breit eingesetzt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf auch eine Mehreignung berücksichtigt werden (BGE 139 II 489).

Damit eröffnen sich den Vergabestellen neue Schnittstellen zwischen verschiedenen öffentlichen Interessen: Die Spielräume sind bei der Umsetzung des revidierten Rechts zu nützen und die Interessenlagen im Sinne der angestrebten Ziele gegeneinander abzuwägen.

1.3 Zweck und Verfahrensgrundsätze

Neben Transparenz, Gleichbehandlung und einem wirksamen, fairen Wettbewerb strebt das Gesetz vorab den wirtschaftlichen und nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel an. Zur Umsetzung der neuen Vergabekultur sollten die Vergabestellen die konkreten Anforderungen so wählen, dass die Anbietenden mit angemessenem Aufwand innovative Lösungen und Angebote von hoher Qualität einreichen können. Dadurch sollen im Wettbewerb um einen öffentlichen Auftrag insbesondere die KMU eine Chance bei der Auswahl erhalten, sei dies als direkte Zuschlagsempfängerin oder als Mitglied einer Bietergemeinschaft bzw. eines Konsortiums.

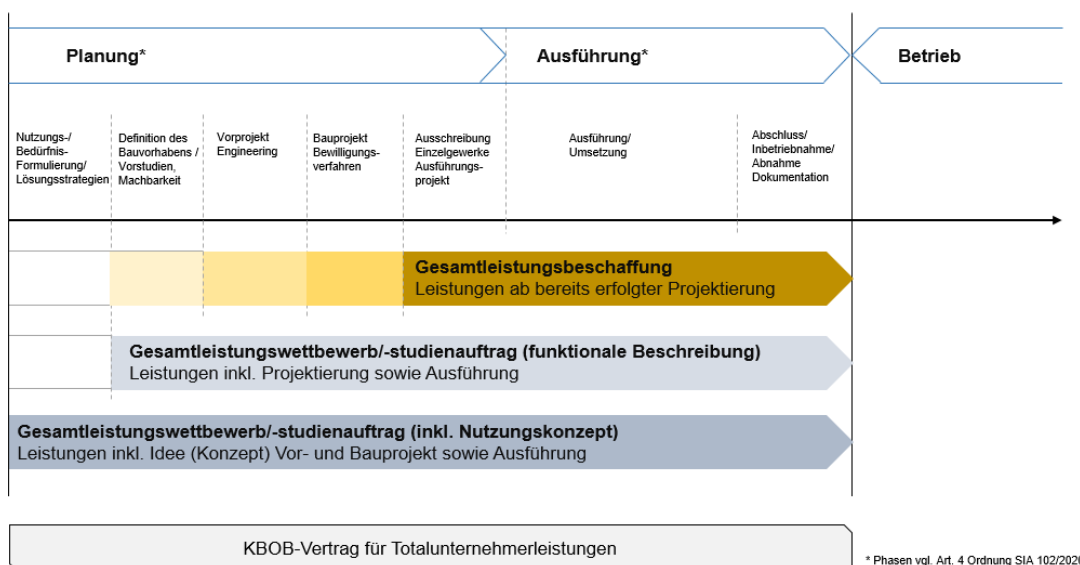
Die Vergabestellen sehen bei ihren Vergaben konkrete und für die jeweiligen Umstände geeignete Massnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten, unzulässigen Wettbewerbsabreden und Korruption vor (Art. 11 lit. b BöB/IVöB). Ein Verstoss gegen diese Vorgaben kann zu Sanktionen führen (Art. 45 Abs. 1 BöB/IVöB).

2 Beschaffungsformen und –verfahren bei Gesamtleistungen

2.1 Beschaffungsformen von Gesamtleistungen

Hinsichtlich der Vergabe von Gesamleistungsaufträgen sind nach der Konzeption des öffentlichen Vergaberechts grundsätzlich drei Beschaffungsformen zu unterscheiden:

- Eine **Ausschreibung** der Gesamtleistungen im offenen, selektiven oder im Einladungsverfahren gemäss Art. 17 ff. BöB/IVöB 2019.
- Ein **Gesamtleistungswettbewerb** gemäss Art. 22 BöB/IVöB 2019 (evtl. unter subsidiärer Berücksichtigung der SIA Ordnung SIA 142:2009).
- Der **Gesamtleistungstudienauftrag** gemäss Art. 22 BöB/IVöB 2019 (evtl. unter subsidiärer Berücksichtigung der SIA Ordnung SIA 143:2009).



Der Fokus des vorliegenden Dokuments liegt auf der **Ausschreibung** von Gesamtleistungen im offenen, selektiven oder im Einladungsverfahren gemäss Art. 17 ff. BöB/IVöB 2019.

Für das Wettbewerbs- und Studienauftragsverfahren (d.h. auch für Gesamleistungswettbewerbe und -Studienauftrag) besteht der separate KBOB-Leitfaden Durchführung von Wettbewerbs- und Studienauftragsverfahren ([Link](#)).

2.2 Verfahren für die Beschaffung von Gesamtleistungen

Für die Durchführung von Leistungsausschreibungen für die Beschaffung von Gesamtleistungen fallen grundsätzlich die vier folgenden Verfahrensarten in Betracht:

- Das **offene Verfahren**: Beim offenen Verfahren werden Aufträge öffentlich, d.h. auf der Plattform www.simap.ch ausgeschrieben. Grundsätzlich kann jede interessierte Anbieterin ein Angebot einreichen (Art. 18 BöB/IVöB 2019).
- Das **selektive Verfahren**: Auch beim selektiven Verfahren werden Aufträge öffentlich ausgeschrieben mit dem Unterschied, dass die Anbietenden zunächst einen Antrag auf Teilnahme einreichen müssen. Die Bauherrschaft

wählt unter den Teilnehmenden mittels Präqualifikation geeignete Anbieterinnen aus, welche auf der zweiten Verfahrensstufe ein Angebot einreichen dürfen (Art. 19 BöB/IVöB 2019).

- Das **Einladungsverfahren**: Beim Einladungsverfahren kann die Bauherrschaft direkt, ohne öffentliche Ausschreibung, bestimmen, welche Anbieterinnen sie zur Angebotseingabe einladen will (Art. 20 BöB/IVöB 2019).
- Das **freihändige Verfahren**: Beim freihändigen Verfahren werden Aufträge direkt, ohne öffentliche Ausschreibung, vergeben. Die Bauherrschaft ist berechtigt, Vergleichsofferten einzuholen (Art. 21 Abs. 1 BöB/IVöB 2019).

Massgebend für die Wahl des Verfahrens sind die sogenannten Schwellen- bzw. Auftragswerte: Diese ergeben sich aus den Anhängen des Gesetzes (Anhang 4) bzw. der Vereinbarung (Anhänge 1 und 2).²

Die Ausführungen in diesem Dokument beschränken sich auf die ersten zwei Verfahren, d.h. die öffentlichen Ausschreibungen im offenen und/oder im selektiven Verfahren. Sie gelten teilweise aber auch für das Einladungsverfahren. Wenn die Erstellung komplexer Bauwerke in Frage steht, wird in der Regel die Durchführung eines selektiven Verfahrens im Vordergrund sein. Durch das zweistufige Verfahren bleibt der Aufwand auf Seiten der Vergabestelle und der anbietenden Gesamtleistungserbringer unter Kontrolle, weil in der Angebotsphase nur noch diejenigen Anbieterinnen ein Angebot einreichen können, welche sich präqualifiziert haben.

² Weil die Auftragswerte bei Gesamtleistungsbeschaffungen häufig über den vergaberechtlichen Schwellenwerten für die Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung liegen, dürften die Vergaben im Einladungs- oder gar im freihändigen Verfahren selten sein.

3 Vorbereitung der Ausschreibung

3.1 Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen

Die Bauherrschaft sollte die nachfolgend aufgeführten Punkte definieren können, was die Ausarbeitung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen wesentlich erleichtert:

- Beschaffungsgegenstand bzw. welche Planer- und Werkleistungen beschafft werden einschliesslich Schnittstelle/Abgrenzung zu weiteren Beschaffungen
- Vorgehen einschliesslich Beurteilungsgremium, allfällige Entschädigungen und Umgang mit dem Urheberrecht
- Ausschreibungsart und anzuwendendes Beschaffungsverfahren
- interne Hilfsdokumente, die für das Bewertungs- und Beschaffungsprozedere benötigt werden
- Ausschreibungsterminplan
- Tabelle mit den Eignungskriterien
- Tabelle mit den Zuschlagskriterien

3.2 Definition des Beschaffungsgegenstandes

3.2.1 Definition «Gesamtleistung»

Bei Gesamtleistungen handelt es sich um das **Erbringen von planerischen und baubetrieblichen Leistungen und die Verantwortung über mehrere Projektphasen** hinweg. Bei der Ausschreibung einer Gesamtleistung handelt es sich also um Totalunternehmerleistungen, die sowohl Planungsleistungen als auch Ausführungsleistungen beinhalten.³

Je nach Projekt oder Bauteil und abhängig davon, welche Leistungen die Bauherrschaft bereits anderweitig beschafft hat, können die Planungsleistungen umfangreicher oder auch nur untergeordnet sein. Die Leistungen eines Gesamtleistungserbringers können zusätzlich darüber hinaus gehen und bereits bei der Strategieplanung beginnen.

Das leistungserbringende Unternehmen übernimmt bei einer Gesamtleistung in der Regel die Verantwortung über die Planung (Vorprojekt bis Ausschreibung) und die Ausführung des Werkes. Weitere Leistungen wie z.B. die übergeordnete Koordination mit anderen Baustellen oder eine erste Betriebsphase können dazu kommen. Es schuldet der Vergabestelle ein vollendetes Werk als Ganzes und verpflichtet sich, die Erreichung der gemäss Leistungsumfang definierten Ziele und Vorgaben sicherzustellen.

Entweder wird die gesamte Leistung vom Gesamtleistungserbringer selber ausgeführt oder er lässt Leistungsbereiche in seinem Namen und auf seine Rechnung von einem Dritten ausführen, wobei der Dritte mit der Bauherrschaft nicht in ein Vertragsverhältnis tritt.

³ Eine Bauleistung, bei der sich eine Generalunternehmerin (GU) gegenüber der Bauherrschaft zur gesamten Ausführung eines bereits projektierten Bauvorhabens verpflichtet, steht beim vorliegenden Leitfaden bzw. beim hier interessierenden Beschaffungsgegenstand nicht im Fokus.

Als Ausgangslage kann eine Vision mit allfälligen Problemstellungen dienen. Der Gesamtleister ist ein Partner, welcher sämtliche Prozesse (Städtebaulicher Studienauftrag, Rahmenplan, Masterplan, Teilzonenänderung, Baulandumlegungsverfahren, Gestaltungsplan, Baubewilligungsverfahren, usw.) durchlaufen kann und die gesetzlich vorgegebenen Verfahren mit der entsprechenden Gesamtverantwortung bearbeitet. Schnittstellen werden reduziert.

3.2.2 Leistungsbeschreibung

Ausgangspunkt jeder Beschaffung bildet die Definition des Beschaffungsgegenstandes durch die öffentliche Auftraggeberin. Sie hat vor der Ausschreibung sicherzustellen, dass die Ziele und die Rahmenbedingungen der Beschaffung bekannt und klar definiert sind. Die Vergabestelle hat den Beschaffungsgegenstand möglichst präzise festzulegen. Was nicht zum Beschaffungsgegenstand gehört, sollte hiervon klar abgegrenzt werden.

- **Funktionale Leistungsbeschreibung:** Wenn die Bauherrschaft das Modell der Gesamtleistung wählt, erfolgt die Beschreibung der zu beschaffenden Leistungen möglichst funktional auf der Basis der bereits erarbeiteten Zielumschreibung: Da die angestrebte Lösung der Bauherrschaft häufig noch nicht umfassend beschrieben werden kann oder wenn gar mehrere Lösungsansätze denkbar sind, werden «nur» die von der Bauherrschaft festgesetzten Ziele und Rahmenbedingungen vorgegeben.
- **Konkrete Leistungsbeschreibung:** Die konkrete Leistungsbeschreibung als leistungsorientierte Ausschreibung hingegen eignet sich bei der Gesamtleistung weniger. Sie eignet sich dann, wenn die angestrebte Lösung der Bauherrschaft bereits in höherem Masse bekannt ist und wenn die geforderten Leistungen anhand bereits vorhandener Projektierungsunterlagen in einem Leistungsverzeichnis mit technischen Spezifikationen (z.B. gemäss BKB pro BKP-Nummer) definiert und quantifiziert werden kann.
- Eine **Mischform** der beiden Typen von Leistungsbeschreibungen ist ebenfalls möglich und wird in der Praxis häufig angetroffen.

Bei der Gesamtleistung kann zu einem frühen Zeitpunkt auf das Sachwissen und die Kreativität der Anbieterinnen abgestützt werden. Für die Bauherrschaft kann die Ausschreibung einer Gesamtleistung in einer frühen Phase aufwändig sein: Das Vergleichen der Angebote kann je nach Komplexität und Kriterien für die Bauherrschaft anspruchsvoll sein, weshalb die diesbezüglichen Besteller-Kompetenzen sichergestellt sein müssen. Dieser Aufwand kann aber in Relation gesetzt werden mit der Planung, die andernfalls vor den konventionellen Ausschreibungen durchgeführt wird. Diese vorangehende Planung fällt i.d.R. sogar aufwändiger aus für die Bauherrschaft.

Der Vorteil einer Gesamtleistung liegt für die Bauherrschaft in der höheren Sicherheit und in dem reduzierten Aufwand nach erfolgter Ausschreibung. Der Innovations- und Optimierungseffekt eines frühen Einbezugs des Gesamtleisters ist hoch. Potentiale (Chancen und Risiken) können frühzeitig und gemeinsam besser erkannt, definiert und gesteuert werden. Der Gesamtleister betrachtet zusätzlich den gesamten Objektlebenszyklus, wenn er definierte Betriebs- oder Unterhaltskosten garantieren muss.

3.2.3 Hinweis zur Wahl des Gesamtleistungsmodells

Aus der Optik der Beschaffungsstelle hängt die Auswahl des Modells von der Komplexität des auszuführenden Werks und den eigenen Ressourcen (Kapazität und Know-how) ab.

Je komplexer das zu erstellende Werk ist, desto mehr Teil-Arbeiten müssen geplant, koordiniert und überwacht werden. In einem Gesamtleistungsmodell übernimmt diese Aufgaben grossmehrheitlich der Gesamtleistungserbringer für die Bauherrschaft.

Der Gesamtleister übernimmt bei einer Gesamtleistung mindestens die Verantwortung über die Projektierung und die Realisierung des Werkes. Es schuldet der Beschaffungsstelle ein vollendetes Werk als Ganzes.

Die Wahl einer Gesamtleistungsausschreibung liefert einer Bauherrschaft viele Vorteile:

- Das Abholen konzeptioneller Innovation des Gesamtleistungserbringers (nicht nur Innovation auf Ebene Produkt- oder Ausführungsdetail)
- Frühzeitige Einbindung des Ausführenden und somit Kostenoptimierung in frühen Projektphasen
- Minderaufwand Koordination. Optimierung, weil nur ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin (Reduktion der Schnittstellen)
- Minderaufwand gegenüber einer Ausschreibung von Einzelgewerken
- Minderaufwand bei der Rechnungsprüfung
- Vereinfachung der Haftung gegenüber der Bauherrschaft

Auf der anderen Seite bestehen auch einige Herausforderungen denen sich die Bauherrschaft bei der Wahl bewusst sein muss:

- Das Modell geht von einem partnerschaftlichen Baumanagement aus.
- Unvollständige oder ungenaue Anforderungskataloge oder darin enthaltener Interpretationsspielraum führen zu Nachtragsdiskussionen.
- Differenzen in Bezug auf das Nachtragsmanagement und möglicher Zusatzaufwand bei baurechtlichen Auseinandersetzungen.
- Die Einarbeitung von neuen Bedürfnissen nach der Auftragsvergabe ist preisintensiv, da ein Nachtragsangebot für Bestellungsänderungen nicht mehr unter Konkurrenz erfolgt.
- Differenz in Bezug auf die Bauqualität (Lieferung minimaler Bauqualität bei lückenhaft formulierten Anforderungen).

3.2.4 Organisatorische Aspekte

Es gilt zu beachten, dass die Vergabestelle die verlangten Planungsleistungen nach SIA-Teilphasen und Gewerk präzise festlegen sollte. Vorhandene Schnittstellen zu anderen Beteiligten sowie Zuständigkeiten innerhalb des Projektes sind klar zu definieren. Die Vergabestelle legt ihre Projektorganisation fest.

Die Vergabestelle muss bei der Leistungsbeschreibung in jedem Fall und unabhängig von der Leistungsumschreibung Diskriminierungen vermeiden. Daher muss sie bei der Verwendung von Marken oder regionalen Qualitätsanforderungen zurückhaltend sein. Wenn sie die Leistungen ohne deren Verwendung nicht hinreichend genau oder verständlich beschreiben kann, so muss sie darauf hinweisen, dass auch gleichwertige Leistungen angeboten werden können.

Bei Gesamtleistungen können Leistungskomponenten auch als Optionen oder Budgetpositionen in die Ausschreibung integriert werden:

- Mit Optionen behält sich die Vergabestelle vor, Folgeaufträge ebenfalls jenen Anbieterinnen zu vergeben, die den Zuschlag erhalten.
- Bei den Budgetpositionen werden Vergütungen für Leistungen budgetiert und aufgeführt, die im Zeitpunkt der Ausschreibung oder der Vertragsunterzeichnung in Art und/oder Umfang noch nicht bestimmt sind. Diese können während der Vertragsdauer im Verfahren der Bestellungsänderungen der Unternehmerin übertragen werden⁴.

Bauarbeiten sind stets so zu planen, dass die Arbeitssicherheit gewährleistet ist. Die notwendigen kollektiven Schutzmassnahmen⁵ sind zu definieren. Diese sollten auch die Aufteilung der Verantwortlichkeiten bei mehreren am Bau Beteiligten umfassen. Wichtig sind insbesondere die:

- Mengengerüste
- Bauabläufe
- Rahmenbedingungen, vor allem die Vor- und Nebenarbeiten
- Schnittstellendefinition der Beteiligten

3.3 Vertragsdokumente

Für die Regelung der Rechte und Pflichten der leistungserbringenden Unternehmen kann der KBOB-Vertrag für TU-Leistungen genutzt werden. Die Vertragsurkunde und die dazugehörigen allgemeinen Vertragsbedingungen sind auf die Verhältnisse im Hochbau ausgerichtet.

Wie in jedem Vertrag kommt auch vorliegend der Definition der vertragstypischen Leistungen eine zentrale Bedeutung zu. Die bauleistungsbeschreibenden Dokumente (Baubeschrieb, Projektgrundlagen, Vertragspläne usw.) sind die Grundlagen für das Verständnis der am Projekt Beteiligten. Eine klare Struktur und eine für alle eindeutige, unmissverständliche Beschreibung sind für die Rechtssicherheit unter den Beteiligten unerlässlich.

Die KBOB empfiehlt, bauleistungsbeschreibenden Dokumente und die Vertragspläne als separate Vertragsbestandteile und nach den etablierten Normen zu erstellen. Damit werden die Leistungen für beide Parteien klar und verständlich festgehalten.

Um überdies den Datenaustausch sicherzustellen, empfiehlt es sich, für die Informationen zum Bauwerk (Beschrieb, Pläne) ein etabliertes Austauschformat oder eine solche Schnittstelle zu verwenden.

3.4 Wie hoch ist der Beschaffungswert?

Der Beschaffungswert ist nicht nur im Hinblick auf die Finanzierung wichtig, sondern auch entscheidend für die Wahl des Beschaffungsverfahrens.

Im Rahmen der Vorbereitung der Beschaffung wird der Beschaffungswert gestützt auf zweckmässige Annahmen seriös geschätzt. Der Wert der Optionen und allfälliger Budgetpositionen ist einzurechnen, nicht aber die Mehrwertsteuer.

Zum Zeitpunkt der Werkvertragsunterzeichnung werden die Kosten definitiv festgelegt. Durch ein verbindliches Angebot des Gesamtleistungserbringers verfügt die öffentliche

⁴ Weitergehende Informationen sind in den KBOB-Unterlagen zum GU- und TU-Vertrag enthalten.

⁵ Vgl. dazu Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten vom 29. Juni 2005 (Bauarbeitenverordnung, BauAV; SR 832.311.141).

Bauherrschaft über höhere Budgetsicherheit. Die Gefahr mehrmaliger Budgetanpassungen während der gesamten Projektierungszeit kann so entfallen.

Die Aufteilung der Leistungen zur Umgehung der Vergabebestimmungen ist nicht zulässig. Das Splittingverbot verbietet die Aufteilung zur Unterschreitung des Schwellenwertes und damit zur Vermeidung eines höherstufigen Verfahrens.

3.5 Honorierung

Die Vergleichbarkeit bei den Vergütungsmodellen ist wesentlich für die Vergleichbarkeit der Angebote. Die Ausschreibungsunterlagen müssen daher Auskunft darüber geben, welche Vergütungsmodelle die Anbieterinnen für die verschiedenen Leistungen anbieten müssen. Falls Abweichungen davon als Varianten eingereicht werden können, muss dies ebenfalls in den Ausschreibungsunterlagen vermerkt sein.

3.6 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen

Im Rahmen des Beschaffungsverfahrens werden typischerweise folgende Dokumente erarbeitet:

- Durch das Bauobjekt bedingten, besonderen Bestimmungen
- Bauleistungsbeschreibende Dokumente
- Pläne gemäss separatem Verzeichnis
- Zusammenstellung für Planungs- und Koordinationsleistungen

**Hilfsdokumente
im Vorfeld**

- Ausschreibungsterminplan⁶
- Eignungskriterien (vgl. Ziff. 3.7)
- Zuschlagskriterien (vgl. Ziff. 3.7.3 und Anhang: Zuschlagskriterien (mit Unterkriterien und Nachweisen))

**Publikations-
texte**

Ausschreibungstext:

- Offenes und selektives Verfahren
 - Einladungsverfahren
- ➔ SIMAP-Publikation
➔ Inhalt für Brief an Anbieterinnen

**Ausschreibungs-
unterlagen**

**Bestimmungen
zum Vergabe-
verfahren**

INHALTE

Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Gesamtleistungen⁷

- Übersicht: Bauherr/-in, Auftragsgegenstand, Bedingungen, andere Infos
- Einzureichende Unterlagen und deren Gliederung
- Ausschreibungsbedingungen

**Formulare
zum Vergabe-
verfahren**

**Liste gemäss Ziffer 2.1 der Bestimmungen zum Vergabeverfahren
für Gesamtleistungen**

oder

Formulare für die Eingabe der konkreten Nachweise⁸

**Vertrag
mit Beilagen**

KBOB-Verträge⁹

Totalunternehmervertrag (Hochbau), Totalunternehmervertrag (Tiefbau) oder Generalunternehmervertrag (Hochbau)

mit Beilagen gemäss Bedarf

- durch das Bauobjekt bedingte besondere Bestimmungen
- Leistungsverzeichnis oder Baubeschrieb
- Technischer Bericht
- Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM) gemäss Q-Lenkungsplan des Bauherrn oder der Bauherrin
- Versicherungsnachweis oder Absichtserklärung
- Zahlungsplan
- Bauprogramm
- Projekthandbuch
- Weitere Beilagen

⁶ Vgl. bei der Übersicht der „[Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs](#)“ die Dokumente Nr. 02.

⁷ Vgl. bei der Übersicht der „[Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs](#)“ die Dokumente Nr. 08c, 8d und 8e.

⁸ Vgl. bei der Übersicht der „[Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs](#)“ die Dokumente Nr. 13c, 13d und 13e.

⁹ Vgl. bei der Übersicht der „[Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs](#)“ die Dokumente Nr. 38, 39, 40.

3.7 Eignungs- und Zuschlagskriterien

3.7.1 Grundsätzliches

Bei der Beschaffung von Gesamtleistungen kommt es häufig auf die fachliche Eignung und Erfahrung der Anbieterinnen an. Hinsichtlich der Vergabekriterien sind Eignungs- und Zuschlagskriterien auseinanderzuhalten:

- **Eignungskriterien** beziehen sich auf die Anbieterinnen. Mit deren Festlegung definiert die Vergabestelle, welche konkreten fachlichen, technischen, organisatorischen, wirtschaftlichen oder finanziellen Voraussetzungen Anbieterinnen erfüllen müssen, um für den einen Auftrag geeignet zu sein. Die Nichterfüllung der Eignungskriterien führt zum Ausschluss der Anbieterin.
- **Zuschlagskriterien** dienen der Bewertung der gültigen Angebote und damit der Ermittlung des vorteilhaftesten Angebots.

3.7.2 Wahl der Eignungskriterien

Eignungskriterien werden fallweise für jede einzelne Ausschreibung formuliert. Dabei sollte die Bauherrschaft neben allgemeinen Kriterien auch fachliche Eignungskriterien aufgrund von Qualitätsanforderungen und die Art der zu erbringenden Nachweise festlegen. Diese müssen möglichst präzise auf die Anforderungen des auszuschreibenden Objekts, die erkennbaren Projektrisiken und die Ziele der Ausschreibung abgestimmt sein.

Die Eignungskriterien können in den Ausschreibungsunterlagen mit dem die Bewertung erleichternden Zusatz «Nachweis von genügender Erfahrung, Befähigung und/oder Potenzial zu...» versehen werden. Der Nachweis der Eignungskriterien darf allerdings für die Bewerber nicht zu unverhältnismässigem Aufwand führen.

3.7.3 Wahl der Zuschlagskriterien

Das Gesetz und die Vereinbarung (Art. 29 Abs. 1 BöB/IVöB 2019) nennen eine Reihe möglicher Zuschlagskriterien, wobei diese Aufzählungen nicht abschliessend sind und eine Auswahl darstellen. Es ist daher nötig, spezifische, auf den konkreten Beschaffungsgegenstand bezogene und aussagekräftige Kriterien festzulegen, an denen ein Angebot in der jeweiligen Beschaffung gemessen werden soll. In der Regel genügen 3-5 Kriterien, allenfalls mit Unterkriterien (vgl. Ziffer 6).

Grundsätzlich kann zwischen Kriterien unterschieden werden, die sich auf den Preis beziehen und solchen, die die Qualität beschreiben. Einzelne Zuschlagskriterien können sowohl als Preis- als auch als Qualitätskriterium verstanden werden (z.B. Lebenszykluskosten, Wirtschaftlichkeit oder Plausibilität des Angebotes).

Jedes Zuschlagskriterium erfordert eine klare Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, zu welchen Aspekten Anbieterinnen eine Aussage treffen müssen und welche Nachweise sie vorzulegen haben, damit die Bewertung im Sinne des Kriteriums möglich ist. Wird beispielsweise eine Auftragsanalyse verlangt, so sind dafür einerseits die Projektziele eindeutig zu definieren und andererseits die in der Auftragsanalyse zu behandelnden Themen klar vorzugeben, damit die eingereichten Auftragsanalysen später aussagekräftig und nach einheitlichen Gesichtspunkten objektiv bewertet werden können.

3.7.4 Gewichtung der Zuschlagskriterien

Im Rahmen der Gewichtung der Zuschlagskriterien ist dem Gebot einer Beschaffung mit dem «vorteilhaftesten Angebot» gerecht zu werden. Es sind dabei die Ziele der Bauherrschaft umfassend zu berücksichtigen (vgl. Ziffer 6.2).

3.8 Publikation der Ausschreibung

3.8.1 Bekanntgabe der Zuschlagskriterien (mit Gewichtung und Bewertungsmethode)

Zur Sicherstellung der Transparenz sind sämtliche für die Beurteilung der Angebote massgebenden Aspekte in der Ausschreibung bekannt zu geben.

Das Gebot der Transparenz ist ein wichtiger Verfahrensgrundsatz, der sowohl in den internationalen Abkommen als auch in den nationalen und kantonalen Vergaberechts-erlassen enthalten ist. Aus Sicht der Anbieterinnen entspricht es auch dem Gebot der Fairness, über alle für die Beurteilung der Angebote massgebenden Aspekte informiert zu sein, da sich nur so ein bestmöglich damit übereinstimmendes Angebot ausarbeiten lässt. Dies ist auch im Interesse der Bauherrschaft, ebenso wie der Umstand, dass auf diese Weise die Vergleichbarkeit der Angebote gewährleistet wird. Im beiderseitigen Interesse sind daher alle für die Beurteilung der Angebote massgebenden Aspekte im Voraus bekannt zu geben.

Bei der Ausschreibung ist im Hinblick auf die Bewertungsmethode bekannt zu geben, ob die Offertöffnung im Zwei-Stufen-Verfahren (bzw. Zweicouvert-Methode), d.h. in einem jeweils separaten Preis- und Qualitätsangebot (vgl. unten Ziffer 4.3 f., «Offertöffnung») durchgeführt wird.

In Bezug auf die Angebotsbewertung ist den Anbietern nebst den Zuschlagskriterien (samt Unterkriterien) und den für die Bewertung zu liefernden Nachweisen zudem Folgendes bekannt zu geben:

- Gewichtung der Zuschlagskriterien und der Unterkriterien
- Notenskala für die Qualitätskriterien
- Funktion für die Benotung des Preises

3.8.2 Ort und Zeit der Bekanntgabe

Auf Bundesebene muss eine öffentliche Ausschreibung zwingend auf der durch den Verein simap.ch elektronisch geführten Internetplattform für öffentliche Beschaffungen (www.simap.ch) erfolgen.

Auch wenn Ausschreibungsunterlagen nicht zwingend zur Verfügung gestellt werden müssen, empfiehlt es sich, solche zu erarbeiten und mit der öffentlichen Ausschreibung zur Verfügung zu stellen. Sie erleichtern den möglichen Anbietern und Anbieterinnen die Ausarbeitung der Offerte sowie der ausschreibenden Behörde die Evaluation der Angebote. Sind Ausschreibungsunterlagen erstellt worden, sollten sie insbesondere folgenden Inhalt aufweisen (Art. 36 BöB/IVöB 2019):

- Ein detailliertes Pflichtenheft oder die Zielbeschreibung der funktionalen Ausschreibung
- Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder die besonderen Bedingungen der Bauherrschaft, die für den Auftrag gelten

- Angaben darüber, wie lange die Anbieterinnen an ihr Angebot gebunden sind

In der Praxis werden die Ausschreibungsunterlagen grundsätzlich unentgeltlich und mit der Publikation der Ausschreibung den Anbietern zur Verfügung gestellt (vgl. dazu Art. 35 Bst. s BöB/IVöB 2019)

Bei der Bestimmung der Fristen für die Einreichung der Angebote oder Teilnahmeanträge trägt die Bauherrschaft der Komplexität des Auftrags, der voraussichtlichen Anzahl von Unteraufträgen sowie den Übermittlungswegen Rechnung (vgl. Art. 46 BöB/IVöB 2019).

Gelegentlich kann es sinnvoll sein, die vorgesehene Beschaffung samt den wesentlichen Kriterien schon vor der offiziellen Veröffentlichung im Sinne einer Vorankündigung bekannt zu machen, insbesondere dann, wenn die Bildung von Bietergemeinschaften im Hinblick auf eine Beschaffung mit besonderen Anforderungen besonders anspruchsvoll ist oder die Minimalfristen für die Angebotseinreichung verkürzt werden sollen (vgl. Art. 47 BöB/IVöB 2019).

3.9 Hilfsmittel

3.9.1 Bestimmungen zum Verfahren

Für die Formulierung der Bestimmungen zum Vergabeverfahren (selektives und offenes Verfahren) stellt die KBOB Vorlagen zur Verfügung.¹⁰ Die gesetzlichen Grundlagen legen Mindestangaben für die in der Ausschreibung enthaltenen Ausschreibungsunterlagen fest (Art. 36 BöB/IVöB 2019). Die KBOB-Vorlage übernimmt diese Vorgaben für das offene und selektive Verfahren. Sie kann bei Bedarf mit geringen Anpassungen auch für ein Einladungsverfahren verwendet werden.

3.9.2 Formulare zum Vergabeverfahren

Die KBOB Vorlage «Bestimmungen zum Verfahren (selektives und offenes Verfahren)» enthält auch Formulare¹¹, dank welchen die von den Anbietern und Anbieterinnen benötigten Nachweise vollständig und strukturiert einverlangt werden können. Das strukturierte und von allen Anbietern und Anbieterinnen einheitliche Einfordern der Nachweise empfiehlt sich deswegen, da die Bewertung und Vergleichbarkeit der Angebote dadurch massgeblich erleichtert wird.

¹⁰ Vgl. bei der Übersicht der „[Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs](#)“ die Dokumente Nr. 08c, 08d, 08e.

¹¹ Vgl. bei der Übersicht der „[Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs](#)“ die Dokumente Nr. 13c, 13d, 13e.

4 Durchführung der Ausschreibung

4.1 Frage- und Antwortrunde

Die Frage- und Antwortrunde dient dazu, etwaige Fragen und Zweifel der potenziellen Anbietenden in Bezug auf die Ausschreibung zu beantworten oder zu beseitigen. Der Eingabezeitraum für allfällige Fragen sowie der Zeitrahmen für die Antworten sind grundsätzlich in der Ausschreibung bekannt zu geben. Sämtliche Fragen und Antworten sind, in anonymisierter Form, gleichzeitig allen Anbieterinnen zuzustellen. Bei komplexen Vorhaben können auch mehrere Frage- und Antwortrunden durchgeführt werden.

4.2 Berichtigungen – Anpassungen der Ausschreibung nach der Publikation

Nachträgliche Anpassungen jeglicher Art, wie z.B. die nachträgliche Änderung der Zuschlagskriterien, der Gewichtung, der Preisfunktion oder anderer Bewertungsgrössen sind nach der Publikation nicht mehr ohne weiteres möglich. Eine solche nachträgliche Änderung kann auf dem Weg der Berichtigung erfolgen, die ebenfalls auf www.simap.ch zu publizieren ist. Allerdings zieht eine solche Berichtigung eine Fristerstreckung für die Anbietenden sowie eine neue Beschwerdemöglichkeit nach sich.

4.3 Offertöffnung im Allgemeinen

Die Offertöffnung erfolgt nach Ablauf der Eingabefrist. Es werden nur Angebote geöffnet, welche fristgerecht eingereicht worden sind. Datum und Ort der Eingabe müssen in der Ausschreibung genannt worden sein.

Die Öffnung der Angebote hat in der Regel durch mindestens zwei Vertreter oder Mitarbeiter der Bauherrschaft zu erfolgen. Diese erstellen anlässlich der Öffnung ein Protokoll, in welchem die Namen der anwesenden Personen, die Namen der Anbieterinnen, das Eingabedatum, der jeweilige Gesamtpreis der Angebote sowie allfällige Angebotsvarianten festgehalten werden (Art. 37 Abs. 1 und 2 BöB/IVöB 2019).

4.4 Offertöffnung mit Zweicouvert-Methode im Besonderen

Im Rahmen der Zweicouvert-Methode werden jeweils zwei separate Angebotsumschläge abgegeben. Zuerst wird das sogenannte Qualitätsangebot geöffnet, welches mit Ausnahme des Preises alle Angaben der Anbieterin enthält. Danach erfolgt die Bewertung der «Qualitätsangebote». Wenn diese erfolgt ist, werden die entsprechenden Preisangebote (mit den Gesamtpreisen) in die Evaluation miteinbezogen, woraus die Gesamtbewertung resultiert (Art. 37 Abs. 3 i.V.m. Art. 38 Abs. 4 BöB/IVöB 2019).

5 Evaluation der Angebote: Formelle Prüfung und Eignungsprüfung

5.1 Formelle Prüfung / Ausschlussprüfung

Die Evaluation ist zu dokumentieren. Dazu kann das Vergabetool der KBOB¹² verwendet werden.

Die Bewertung der Angebote beginnt in aller Regel mit einer formellen Prüfung. Dabei sind folgende Prüfungsschritte erforderlich:

- Berechtigung zur Angebotsabgabe (bei ausländischen Anbietenden je nach anwendbarem Staatsvertrag),
- Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit der Angebote,
- Einhaltung der Teilnahmebedingungen (Art. 26 BöB/IVöB 2019),
- weitere formelle Ausschlussgründe.

5.2 Eignungsprüfung

In einem ersten Schritt ist die Eignung der Anbieterinnen anhand der publizierten Eignungskriterien zu prüfen. Die Nichterfüllung der Eignungskriterien führt zum Ausschluss der Anbieterin (Art. 40 Abs. 1 BöB/IVöB 2019).

6 Evaluation der Angebote: Massgebliche Zuschlagskriterien in der Praxis

6.1 Übersicht

6.1.1 Auswahl aus einer grossen Anzahl von Kriterien

Gesetz und Vereinbarung (Art. 29 Abs. 1 BöB/IVöB 2019) nennen eine Reihe möglicher Zuschlagskriterien, wobei diese Aufzählungen nicht abschliessend sind und eine Auswahl darstellen. Aus dem Wortlaut der gesetzlich aufgeführten Zuschlagskriterien geht deren Sinngehalt zudem nicht ohne weiteres hervor, da die genannten Kriterien mehrdeutig sein können oder Ähnlichkeiten aufweisen. Es ist daher erforderlich, jeweils spezifische, auf den konkreten Beschaffungsgegenstand bezogene und aussagekräftige Kriterien festzulegen. Damit soll erreicht werden, dass möglichst klar wird, an welchen konkreten Aspekten ein Angebot in der jeweiligen Beschaffung gemessen werden soll. Beim Festlegen eines Kriteriums ist darauf zu achten, dass eine abgestufte Bewertung möglich ist. Es dürfen keine «Ja/Nein» oder «erfüllt/nicht erfüllt»-Situationen entstehen.

Grundsätzlich kann zwischen Kriterien unterschieden werden, die sich auf den Preis beziehen und solchen, die die Qualität beschreiben. Einzelne Zuschlagskriterien, wie sie das Gesetz erwähnt, können sowohl als Preis- als auch als Qualitätskriterium verstanden werden (z.B. Lebenszykluskosten oder Wirtschaftlichkeit).

¹² Vgl. bei der Übersicht der «Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs» das Dokument Nr. 46.

Eine tabellarische Auflistung der im Gesetz genannten Zuschlagskriterien findet sich am Ende des Anhanges (Ziff. A1-A3).

6.1.2 Preisbezogene Kriterien

Preisbezogene Kriterien sind stets zu verwenden. Den Vergabestellen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden wird dabei empfohlen, je nach Beschaffungsgegenstand unterschiedliche Kriterien anzuwenden:

- Die **Bewertung des Preises** bleibt auch in Zukunft zwingend (Art. 29 Abs. 1 BÖB/IVöB 2019). Das preislich tiefste bewertbare Angebot erhält beim Kriterium Preis die Bestnote; vgl. zur Bewertung Ziff. 7.1).
- Das Kriterium «Verlässlichkeit des Preises», wie es neu in Art. 29 Abs. 1 BÖB 2019 in den Katalog für die Vergabestellen des Bundes aufgenommen worden ist, kam in der Praxis für Gesamtleistungen bisher noch nicht zur Anwendung. **In ausgewählten Pilotprojekten des Bundes** für Werkleistungen soll evaluiert werden, wie sich dieses neue Zuschlagskriterium vergaberechtlich verwenden lässt.

6.1.3 Qualitätsbezogene Kriterien und Mischformen

Bei den qualitätsbezogenen Kriterien und den Mischformen besteht eine grössere Vielfalt. Die Auswahl und Definition der Kriterien ist für den jeweiligen Beschaffungsgegenstand vorzunehmen. Die Gewichtung und zur Beurteilung wesentlichen Indikatoren sind in der Ausschreibung offenzulegen.

Als geeignete Zuschlagskriterien sind insbesondere die nachfolgenden hervorzuheben (vgl. dazu auch die Liste im Anhang des vorliegenden Leitfadens):

- Zweckmässigkeit / Funktionalität
- Behaglichkeit
- Ästhetik
- Nachhaltigkeit
- technischer Wert
- Innovationsgehalt
- Effizienz
- kultureller Wert
- Termine
- Lebenszykluskosten (Life Cycle Costs LCC)

In der Praxis werden zudem Zuschlagskriterien verwendet, welche im Gesetz nicht im Wortlaut aufgeführt sind, als solche aber dennoch in Frage kommen und zur Bewertung und Konkretisierung der aufgeführten Kriterien herangezogen werden können. Insbesondere können die folgenden praxisrelevanten und verbreiteten Zuschlagskriterien erwähnt werden:

	Zuordnung zu Zuschlagskriterien gem. BÖB/IVöB
Potenzial der Anbieterin Anbieterbezogenes Potenzial mit Aufgaben mit entsprechender Komplexität (inkl. Referenzauskünfte bzw. eigene Erfahrungen mit der Anbieterin)	insb. Fachkompetenz
Schlüsselperson Potenzial mit gleichartigen Aufgaben (inkl. Referenzauskünfte bzw. eigene Erfahrungen), Verfügbarkeit	insb. Fachkompetenz
Auftragsanalyse Aufgabenverständnis, Erfolgskriterien, Vorgehensvorschlag, Methodik, Arbeitsschritte, mögliche Lösungsansätze zur Zielerreichung etc.	Eine Auftragsanalyse kann sich auf verschiedene Kriterien beziehen, insbesondere Qualität, Zweckmässigkeit, Funktionalität, Fachkompetenz, technischer Wert, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, u.U. auch auf Kreativität, Innovationsgehalt und weitere beziehen. Werden mehrere Auftragsanalysen resp. eine Auftragsanalyse zu verschiedenen Kriterien verlangt, sollten jeweils <u>entsprechende Kapitel</u> vorgegeben werden.
Projektorganisation Zweckmässigkeit für die konkrete Aufgabe	insb. Zweckmässigkeit, Effizienz der Methodik
Qualitätsmanagement Umsetzung der projektbezogenen QM-Anforderungen des Bauherrn oder der Bauherrin (PQM) QM-Konzept der Anbieterin für das Projekt Chancen- und Risikoanalyse mit entsprechenden Massnahmenvorschlägen	insb. Qualität, Zweckmässigkeit, Nachhaltigkeit, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit
Leistungsmenge und -inhalte bei reinem Leistungswettbewerb, mit vorgegebenem Budgetrahmen	insb. Qualität

Bei der Festlegung der Zuschlagskriterien (und den entsprechenden Nachweisen) ist insbesondere darauf zu achten, dass **keine Doppelbewertungen** erfolgen, für die Anbieterinnen der Umfang der Kriterien sowie die verlangten Angaben verständlich sind und die Anzahl der Zuschlagskriterien überblickbar bleibt. Zudem sind die Vorgaben der Komplexität des Beschaffungsgegenstandes anzupassen.

6.2 Gewichtung der Zuschlagskriterien

Dem Gebot einer Beschaffung mit dem «vorteilhaftesten Angebot» ist gerecht zu werden. Es sind die Ziele der Vergabestelle umfassend zu berücksichtigen.

Bei Gesamtleistungen mit vergleichsweise einfachen Anforderungen sind die direkt preisbezogenen Kriterien höher zu gewichten, während mit zunehmender Komplexität der Leistungen die Qualitätskriterien an Bedeutung gewinnen und höher zu gewichten sind. Insbesondere bei Aufgaben mit noch vielen offenen Randbedingungen rechtfertigt es sich, den Preis tiefer zu gewichten und primär auf die Qualität abzustellen.

Da die Anzahl und die Art der Qualitätskriterien projektspezifisch festzulegen sind, lassen sich für deren einzelne Gewichtung keine allgemeingültigen Regeln aufstellen. Hingegen können für die Summe der Gewichte der Qualitätskriterien und für die Preiskriterien die folgenden Vorschläge gemacht werden:

	durchschnittliche Anforderungen	spezialisierte Anforderungen
Summe der Gewichtung sämtlicher Qualitätskriterien	60 – 40%	70 – 60%
Gewichtung Preiskriterien	40 – 60%	30 – 40%

7 Bewertung der Zuschlagskriterien

7.1 Bewertung des Preises (Preiskriterien)

7.1.1 Bewertung des nominalen Preises

Die KBOB empfiehlt aus Gründen der Klarheit, Einfachheit und Verständlichkeit die Verwendung einer linearen Preisfunktion. Dabei basieren die Noten zur Bewertung des Preises auf folgenden Eckwerten:

- Maximalnote ($N_{\max}$; Empfehlung: Note 5) für das günstigste, in die Bewertung einbezogene Angebot ($P_{\min}$).
- Angebote, welche nicht zur Bewertung der Zuschlagskriterien zugelassen werden können, fallen als Werte (Angebote) grundsätzlich ausser Betracht.
- Preisspanne: Tiefste Note (Note 0) bei X% des günstigsten gültigen Angebots und für alle höheren Angebote ($P_{\text{oben}} = P_{\min} * X\%$).

Für die Berechnung der konkreten Note (N_x) eines Angebotspreises (P_x) ergibt sich somit folgende Formel:

$$N_x = N_{\max} - \frac{P_x - P_{\min}}{P_{\text{oben}} - P_{\min}} * N_{\max}$$

Wenn $N_x < 0$ ist, wird dabei die Note 0 vergeben. Von einer Methode, bei welcher die Preisfunktion auch in den negativen Notenbereich fortgesetzt wird, ist dringend abzuraten. Ein solches Vorgehen ist nicht zielführend, denn dadurch vergrössert sich die Notenspanne und die relative Gewichtung verschiebt sich so, dass der Preis ein ungewollt hohes Gewicht gegenüber den Qualitätskriterien bekommt (vgl. unten).

Die nachstehende Grafik illustriert ein mögliches Vorgehen:

Das günstigste gültige Angebot ($P_{\min}$) erhält das Punktemaximum ($N_{\max} = 5$ Punkte). Angebote, die um 50% (Preisspanne) oder mehr das günstigste Angebot übertreffen ($P_{\text{oben}} = 150\% * P_{\min}$), erhalten 0 Punkte. Die Verteilung zwischen $P_{\min}$ und P_{oben} erfolgt linear.

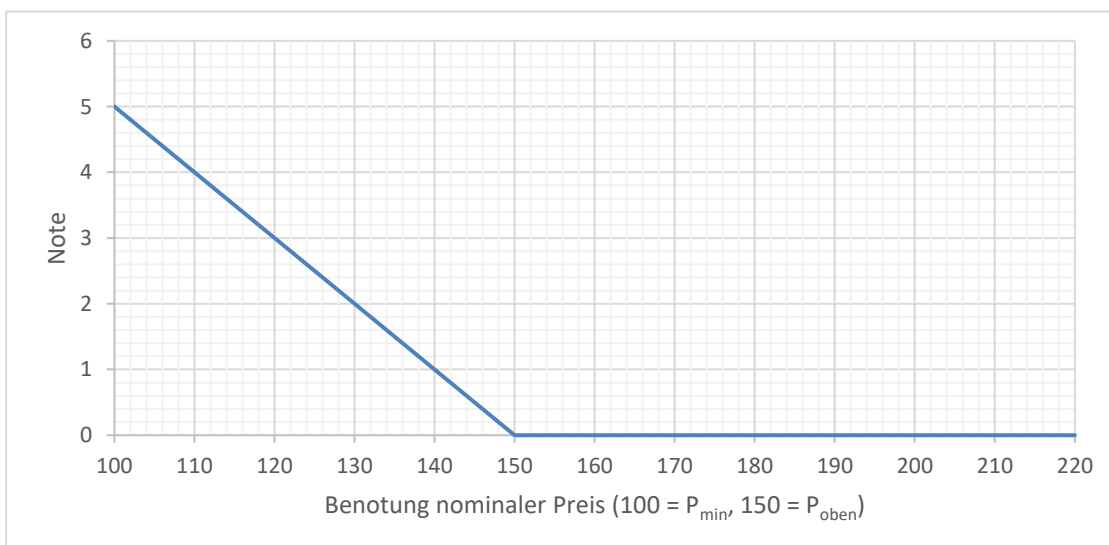


Abbildung 1: Lineare Funktion zur Benotung des Preises

Für die Festlegung des Nullpunktes der Preiskurve, d.h. der Preisspanne sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Die Preisspanne muss der mutmasslich zu erwartenden Preisspanne der Angebote bestmöglich entsprechen.
- Die Preisspanne ist grösser, wenn der Aufwand von der Anbieterin ermittelt werden muss, und kleiner, wenn er von der Vergabestelle vorgegeben wird.

Als Richtwerte für die Festlegung des Nullpunktes der Preiskurve gelten folgende Angaben:

- 130 – 150% für standardisierte, einfache bis durchschnittlich komplexe Beschaffungsgegenstände (geringe Risiken und wenig Chancen; Bereich A nachstehende Grafik)
- 150 – 200% für komplexe Beschaffungsgegenstände (grosse Risiken und viele Chancen; Bereich B nachstehende Grafik)

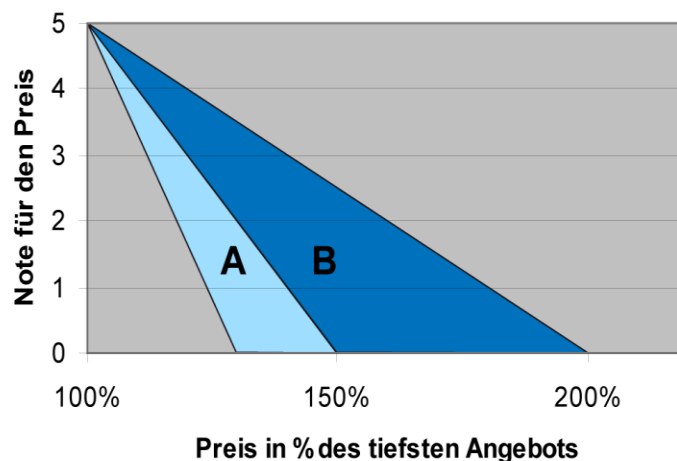


Abbildung 2: Preisspanne: Beispielhafte Bereiche für die Benotung des Preises

Preisfunktionen mit einem horizontalen Kurvenabschnitt bei der Maximalnote können zur Folge haben, dass mehr als ein Angebot die Maximalnote erhält, obschon sie sich unter Umständen preislich erheblich voneinander unterscheiden. Solche Kurven werden von der Rechtsprechung als unzulässig beurteilt.

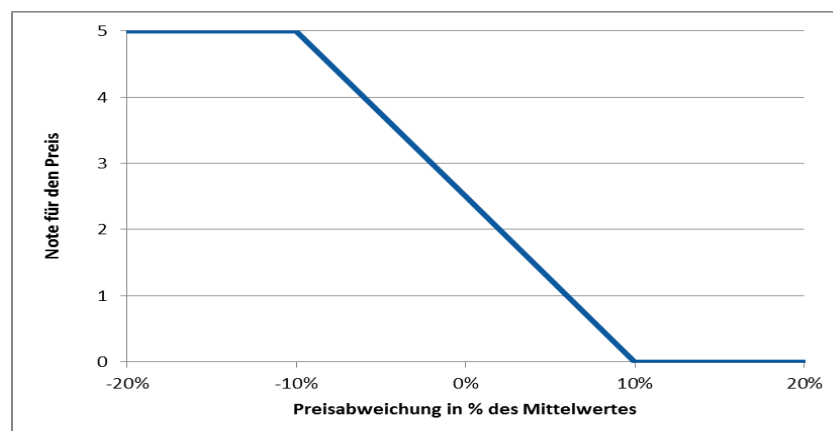


Abbildung 3: Unzulässige Preisfunktion

Die teilweise verwendeten hyperbolischen Preisfunktionen sind nicht geeignet. Sie sind so angelegt, dass schon ein kleiner Mehrpreis einen grossen Verlust bei der Note und somit bei den Nutzwertpunkten zur Folge hat.

7.1.2 Bewertung weiterer Preiskriterien (Mischformen)

Wie bereits ausgeführt worden ist, hat der Gesetzgeber im Rahmen der Revision des Vergaberechts eine Reihe neuer Zuschlagskriterien in den Katalog von Art. 29 Abs. 1 BöB aufgenommen. Bei einzelnen Zuschlagskriterien handelt es sich um «Mischformen» zwischen Preis- und Qualitätskriterien:

- Wirtschaftlichkeit
- Verlässlichkeit des Preises (nur Bund)
- Unterschiedliche Preisniveaus in den Ländern, in welchen die Leistung erbracht wird (nur Bund)

Bei den beiden letzteren Zuschlagskriterien wird anhand von durchzuführenden Pilotprojekten (des Bundes) zu entscheiden sein, wie sie sich konkret umschreiben und hernach bewerten lassen. Sobald sich eine Praxis durchgesetzt hat, kann sie im vorliegenden Leitfaden dargestellt werden.

7.1.3 Verhinderung vom Unterangebot

Geht ein Angebot ein, dessen Gesamtpreis im Vergleich zu den anderen Angeboten ungewöhnlich niedrig erscheint, so muss die Vergabestelle bei der Anbieterin zweckdienliche Erkundigungen darüber einholen, ob die Teilnahmebedingungen eingehalten sind und die weiteren Anforderungen an die Ausschreibung verstanden wurden (Art. 38 Abs. 3 BöB/IVöB 2019).

Bei der Beurteilung sowie den herangezogenen Bewertungskriterien besteht ein gewisser Spielraum seitens der Vergabestellen. Die Kriterien müssen jedoch objektiv nachvollziehbar und nichtdiskriminierend sein.

Als Indizien können folgende Informationen herangezogen werden:

- der Mittelwert oder Median der Angebotssummen aller eingereichten Angebote
- die vorgängige Kostenschätzung der Vergabebehörde
- Daten aus früheren Ausschreibungen
- Einschätzungen von externen Experten sowie öffentlich zugängliche Preisinformationen

Als weiteres Indiz kann der Preisunterschied der betroffenen Anbieterin im Verhältnis zur nächstgünstigeren Anbieterin herangezogen werden (z.B. 30 Prozent; vgl. auch BGE 130 I 241, E. 7.3.f.).

Hat die Vergabestelle das Vorliegen eines ungewöhnlich niedrigen Angebots festgestellt, setzt sie die betroffene Anbieterin davon schriftlich in Kenntnis und fordert diese auf, innert einer festgesetzten Frist weitergehende Erläuterungen zum Angebot zu machen, welche die Preisunterschiede erklären können. Erfolgt die Aufforderung ordnungsgemäss, geht die Beweislast auf die Anbieterin über. Will die Anbieterin einen Ausschluss aus dem Vergabeverfahren vermeiden, hat sie innert Frist darzulegen, dass die Teilnahmebedingungen sowie weitere an die Ausschreibung gestellte Anforderung durch sie eingehalten werden.

Nach Eingang der Erläuterungen werden diese durch die Vergabebehörde, basierend auf dem eingereichten Angebot, kritisch und auf ihre Nachvollziehbarkeit hin geprüft. Kommt die Vergabebehörde zum Schluss, dass das Angebot trotz des Preisunterschiedes alle gestellten Anforderungen erfüllt, kann die Prüfung abgeschlossen werden.

Wurden die gestellten Anforderungen nicht erfüllt, muss die Vergabebehörde darüber entscheiden, ob Massnahmen gemäss Art. 44 Abs. 1 BöB/IVöB 2019 in Betracht kommen.

Als nicht erfüllt gelten die Anforderungen, wenn die Anbieterin trotz Aufforderung durch die Vergabebehörde nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Teilnahmebedingungen eingehalten wurden und sie keine Gewähr für die vertragskonforme Erbringung der ausgeschriebenen Leistung bietet (Art. 44 Abs. 2 Bst. c BöB/IVöB 2019).

Bei der Auswahl der Kriterien, welche Gegenstand einer Prüfung sind, verfügt die Vergabestelle über einen weiten Spielraum, solange diese objektiv nachvollziehbar sind. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die Kriterien sowie die Prüfungsergebnisse schriftlich festzuhalten.

Als Prüfungskriterien kämen beispielsweise in Betracht:

- die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens oder der zu erbringenden Dienstleistung
- die Wahl der technischen Lösungen sowie die Originalität der Leistungen und Lieferungen
- die Art und Weise der durch die Anbieterin vorgesehenen Auftragsausführung sowie die Fähigkeit der Anbieterin, zum offerierten Preis die angebotene Leistung zu erfüllen
- die Einhaltung der geltenden rechtlichen Arbeitsschutzbedingungen
- das Vorhandensein von Finanzhilfe- und Abgeltungsverfügungen.

7.2 Bewertung der Qualitätskriterien

7.2.1 Notenskalen für die Qualitätskriterien

Für die Bewertung der Qualitätskriterien ist eine Notenskala festzulegen, welche sich am Grad der Zielerreichung orientiert. Die nachfolgende Notenskala zeigt eine in der Praxis häufig verwendete Lösung:

Note	Bezogen auf Erfüllung der Kriterien	Bezogen auf Qualität der Angaben	Bezogen auf Plausibilität des Angebotes
0	nicht beurteilbar	keine Angaben	nicht bewertbar
1	sehr schlecht erfüllt	ungenügende, unvollständige Angaben	unplausibles Angebot
2	schlecht erfüllt	Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt	unplausible Angaben
3	erfüllt	durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend	im Wesentlichen plausibles Angebot
4	gut erfüllt	qualitativ gut	überwiegend plausibles Angebot
5	sehr gut erfüllt	qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung	sehr transparentes Angebot

Von Notenskalen mit 10 statt 5 als beste Note wird abgeraten. Eine wirklich differenzierte Beschreibung der einzelnen Noten analog der obigen Aufstellung ist schwierig. Dieses System ergibt eine Scheingenaugigkeit. Daher ist jeder einzelne Aspekt (jedes einzelne Subkriterium) mit einer ganzen Note zu beurteilen und beim Zusammenfassen mehrerer Aspekte (zum Beispiel mehrerer Referenzen oder mehrerer Aspekte einer Referenz oder mehrerer Subkriterien zu einem Kriterium) zu einer Note auf eine Kommastelle zu runden. Beim Runden auf ganze Noten ist zu beachten, dass die Gewichtung einzelner Zuschlagskriterien nicht zu gross gewählt werden, damit Rundungsdifferenzen stark gewichteter Zuschlagskriterien einen nicht zu hohen Einfluss auf die Gesamtnote erhalten. Es ist darauf zu achten, dass für die Qualitäts- wie für die Preisbenotung dieselbe Notenskala (Rahmen 0-5) verwendet wird.

Die Praxis zeigt, dass die vorgeschlagene Notenskala hinsichtlich der Bewertung der Qualitätskriterien nicht immer konsequent angewendet und die Bandbreite nicht immer umfassend ausgenutzt wird. Oft liegen die Qualitätsnoten so nahe beieinander, dass sie im Vergleich zu den Preisnoten – welche systematisch die ganze Bandbreite ausnutzen – eine unbeabsichtigte Verschiebung der deklarierten Gesamtgewichtung zugunsten des Preisgewichtes bewirken. Die Vergabestelle kann eine solche unbeabsichtigte Verzerrung entgegenwirken.

Werden die Qualitätskriterien auf der ganzen Notenskala bewertet, tritt der Effekt weniger ausgeprägt ein. Dies kann unter Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit einer differenzierteren Beschreibung der Notenskalen erfolgen oder – sofern eine Unterscheidbarkeit besteht – mit der Benotung und Punkteverteilung anhand der Rangfolge zwischen den Anbietern für jedes Qualitätskriterium.

Wichtig ist diesbezüglich auch, dass ein durchschnittliches Standardangebot, welches die verlangten Kriterien erfüllt (aber nicht mehr bietet), mit der Note 3 bewertet wird und von dieser her Punkte abgezogen werden (wenn weniger angeboten wird) resp. eine bessere Benotung erfolgt (wenn mehr angeboten wird). Dafür hat die Vergabestelle in den Ausschreibungsunterlagen diejenigen Kriterien zu definieren – sofern dies möglich ist –, welche zur Erreichung der Note 3 führen. Es kann sich dabei um Labels, Standards, selbst definierter Anforderungen etc. handeln, deren Erfüllung als qualitativ durchschnittlich angesehen wird. Geht eine Anbieterin in ihrer Offerte über diesen Standard hinaus, wird sie mit einer besseren Benotung belohnt, was einen Anreiz für bessere qualitative Lösungen und Innovationen schafft. Hierzu gilt es in den Ausschreibungsunterlagen darzulegen, inwieweit eine bessere Note erreicht werden kann. Die Kriterien sollten folglich nicht einfach erfüllt oder nicht erfüllt werden können, sondern eine Abweichung nach unten oder oben zulassen.

7.2.2 Bewertung der Plausibilität des Angebotes

a) Indirekt messbare Angebotsteile

Mit der Vergaberechtsrevision 2019 fand das Kriterium der «Plausibilität des Angebotes» Eingang in den gesetzlichen Kriterienkatalog. Die Plausibilität eines Angebotes für Gesamtleistungen kann unter zwei unterschiedlichen Aspekten geprüft werden:

- indem die Plausibilität eines einzelnen Angebotsbestandteiles geprüft wird (z.B. plausibler/sinnvoller Maschinenpark, plausible Projektorganisation, plausibler Terminplan); und
- indem verschiedene Angebotsbestandteile untereinander geprüft werden (z.B. Übereinstimmung des eingesetzten Maschinenparks mit dem vorgesehenen Personal, Maschinenpark mit Terminprogramm, Personal mit Terminprogramm etc.);

Sofern die Beurteilung nicht klar messbare Angebotsteile (z.B. Abgleich Terminplan mit Leistungswerten) betrifft, besteht ein erhebliches Ermessen der Bauherrschaft, weshalb die vorgenannte Bewertung mit hinreichender Begründung (Umschreibung der allenfalls unplausiblen Angaben) notwendig ist und eine Doppelbewertung eines einzelnen Aspektes ausgeschlossen werden sollte.

b) Direkt messbare Angebotsteile

Wenn hingegen z.B. die Aufwandermittlung oder die Aufwandaufteilung auf bestimmte Leistungsarten aufgrund der von den Anbietern abgegebenen Aufwandschätzungen (oder andere zahlenmässigen Angaben und Faktoren für den Bauablauf) plausibilisiert werden sollen, sind Vergleiche dieser im Verhältnis zu den anderen Angeboten hinsichtlich der Plausibilisierung dieses Aufwandes denkbar.

7.2.3 Bewertung der Nachhaltigkeit und der Lebenszykluskosten (LCC)

Die Nachhaltigkeit umfasst die drei Dimensionen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, welche in ausgewogener Weise zu berücksichtigen sind.

a) Gesellschaftliche Nachhaltigkeit

Zentrale Aspekte der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit sind die Arbeitsbedingungen, die Arbeitssicherheit und der Kontext zum Ort, dem Umfeld und dem gesellschaftlichen Interesse. Nachhaltigkeitskriterien wie Gesundheit, Nutzungsqualität usw. sind projektspezifisch zu integrieren und zu bewerten. Diese Aspekte betreffen den Hochbau und den Infrastrukturbau gleichermassen und sind entsprechend anzuwenden. (SNBS Hochbau und SNBS Tiefbau > <https://www.nnbs.ch/standard-snbs-hochbau>)

Nach der Konzeption des BöB bzw. der IVöB vergibt die Auftraggeberin einen öffentlichen Auftrag für im Inland zu erbringende Leistungen nur an Anbieterinnen, welche die im Inland massgeblichen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen, die Melde- und Bewilligungspflichten nach dem Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (BGSA) sowie die Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohnleichheit einhalten (vgl. dazu Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 lit. e BöB/IVöB).

Der Nachweis über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen ist eine zwingende Teilnahmebedingung. Soweit für die ganze Schweiz allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsverträge (AVE-GAV) bestehen, kann für die Nachweiserbringung der Einhaltung der Arbeitsbedingungen auf branchenspezifische Instrumente verwiesen werden, wie sie beispielsweise in der Baubranche bei den Werkleistungen mit dem paritätischen Informationssystem Allianz Bau (ISAB) oder WORKCONTROL bzw. anderen vergleichbaren Vollzugsinstrumenten bestehen.

Auch bei Branchen ohne schweizweit geltenden AVE-GAV (d.h. regionale oder kantonale AVE-GAV, regionale oder kantonale GAV oder ohne GAV), kann für die Nachweiserbringung der Einhaltung der Arbeitsbedingungen auf branchenspezifische Instrumente verwiesen werden, wie in der Baubranche je nach Leistungsangebot beispielsweise ISAB, WORKCONTROL oder andere vergleichbare Instrumente, oder gegebenenfalls auf eine Bestätigung der entsprechenden paritätischen Kommission. Bei Branchen ohne schweizweit geltenden AVE-GAV muss aber stets möglich bleiben, dass die Anbieterin die Einhaltung der für sie geltenden Arbeitsbedingungen (und der Arbeitssicherheit) allein mittels Selbstdeklaration nachweist.

Bei kantonalen Beschaffungen ist es aus binnenmarktrechtlichen Gründen nicht zulässig, dass die Einhaltung von «nur» kantonalen oder regionalen GAV-Bedingungen auch von ausserkantonalen Anbietern verlangt wird.

Bei einem Zuschlagskriterium «gesellschaftliche Nachhaltigkeit» fällt nicht die Einhaltung der zwingenden (Anbieter-)Voraussetzungen in Betracht, sondern die von der Anbieterin individuell aufzuzeigende Mehr- bzw. Übererfüllung von Arbeitsbedingungen. Im Nicht-Staatsvertragsbereich ist diesbezüglich die Anwendung der in Art. 29 Abs. 2 BöB/IVöB genannten Kriterien (Ausbildungsplätze für Lehrlinge, etc.) denkbar.

Für die Bewertung von zusätzlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit ist es wichtig, dass allfällige weitergehende – von der Bauherrschaft gewünschte und von der Unternehmerin zu offerierende – Vorkehrungen ausgeschrieben werden. Diese (Mehr-)Leistungen müssen in der Offerte vollständig enthalten und offeriert sein. Der Nachweis eines Anschlusses an eine etablierte und anerkannte Branchenlösung für die Arbeitssicherheit oder einer gleichwertigen Lösung kann als Eignungskriterium gelten. Wichtig ist, dass die Branchenlösung allen potenziellen Anbietern ohne Diskriminierung offensteht und eine effiziente Kontrolle im Vollzug möglich ist.

b) Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Zentraler Aspekt der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit sind die Lebenszykluskosten (LCC).

Unter Lebenszykluskosten (Life Cycle Costs LCC) wird die Gesamtheit der Kosten für Beschaffung, Betrieb, Rückbau und Entsorgung verstanden. Externe Kosten der Umweltbelastung können berücksichtigt werden, sofern anerkannte Methoden zur Bewertung vorliegen. Soweit diese Kosten monetarisierbar sind, d.h. mit ausreichender Genauigkeit berechnet werden können, können Sie direkt mit dem Nominalpreis zu einem Gesamtpreis kombiniert werden (Total Cost of Ownership TCO). Können diese Kosten nur abgeschätzt werden oder müssen weitgehende Annahmen zur Berechnung getroffen werden, so sollten sie in einem eigenen Zuschlagskriterium angewendet werden.

c) Ökologische Nachhaltigkeit

Funktionale Ausschreibungen ermöglichen den Anbietenden z.B. mittels einer Unternehmensvariante einen wesentlichen Beitrag zur ökologischen Optimierung zu leisten. Bei leistungsbezogenen Ausschreibungen können Mehrwerte bezüglich der ökologischen Aspekte mit einer Auftragsanalyse nachgewiesen werden.

Zentrale Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit sind Schadstoffe und (negative) Auswirkungen auf die Umwelt insbesondere im Bauprozess.

8 Abschluss des Verfahrens

8.1 Verfügung

Die Bauherrschaft eröffnet Verfügungen durch Veröffentlichung oder durch individuelle Zustellung an die Anbieterinnen (vgl. Art. 51 BöB/IVöB 2019).

8.2 Rechtsmittel(fristen)

Die Rechtsmittelfrist beträgt 20 Kalendertage (vgl. Art. 56 BöB/IVöB 2019).

8.3 Vertragsschluss

Der Vertragsschluss erfolgt erst, wenn die Rechtsmittelfrist ungenutzt verstrichen ist oder im Falle einer Beschwerde keine aufschiebende Wirkung beantragt oder erteilt wurde.

9 Die KBOB-Dokumente

9.1 Aufbau und Inhalt des KBOB-Vertragswerks

Das Vertragswerk der KBOB ist als Baukasten aufgebaut. Die im Bereich Gesamtleistungen zurzeit zur Verfügung stehenden KBOB-Vorlagen für Ausschreibung, Vergabe und Vertragsurkunden setzen sich aus folgenden drei Teilen zusammen:

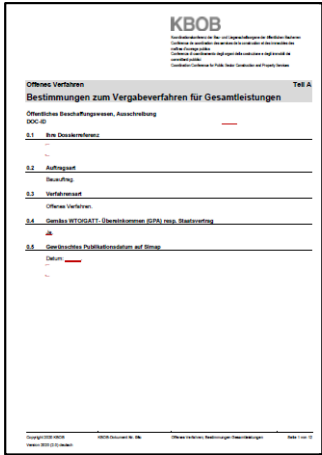
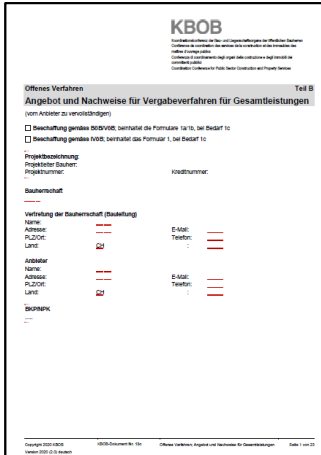
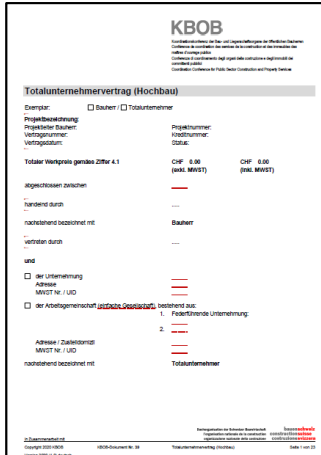
Ausschreibung und Vergabe (Bauherrschaft – Anbieterin)		Auftrag (Bauherrschaft – Unternehmerin)
Teil A: Bestimmungen Dok. 08c, 08d, 08e	Teil B: Angebot bzw. Antrag auf Teilnahme und Nachweise Dok. 13c, 13d, 13e	Vertragsurkunden: Vertragsurkunden Dok. 38, 39, 40
	 Dokumente werden nach Bereinigung zur Vertragsbei- lage.	
«PDF → Dokument des Bauherrn»	«Word-Dokument → Dokument der Anbieterin»	«PDF → Gemeinsames Dokument»
Teil A und Teil B spiegeln sich: Auf jede Bestimmung oder Anforderung, die in Teil A be- schrieben wird, muss die Anbieterin in Teil B eine Antwort geben oder ein Angebot machen können.		Wird – um Missverständnis- sen während der Vergabe vorzubeugen – bereits der Ausschreibung als Entwurf beigelegt.

Abbildung 4: Vertragsvorlagen KBOB

Teil A und B bilden das Gerüst für den Ausschreibungs- und Vergabeprozess nach Vergaberecht. Die von der Anbieterin eingereichten Unterlagen zu Angebot und Nachweisen werden während dem Ausschreibungs- und Vergabeprozess bereinigt und finden als Vertragsbeilagen Eingang in die Vertragsurkunde.

9.2 Wahl des zutreffenden KBOB-Dokuments

Beschaffungen von Gesamtleistungen (Bund)

Das für die betreffende Beschaffung massgebende Vergabeverfahren bestimmt die Wahl der anzuwendenden «Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Gesamtleistungen», «Angebot und Nachweise für Vergabeverfahren für Gesamtleistungen» sowie «Vergabeantrag».

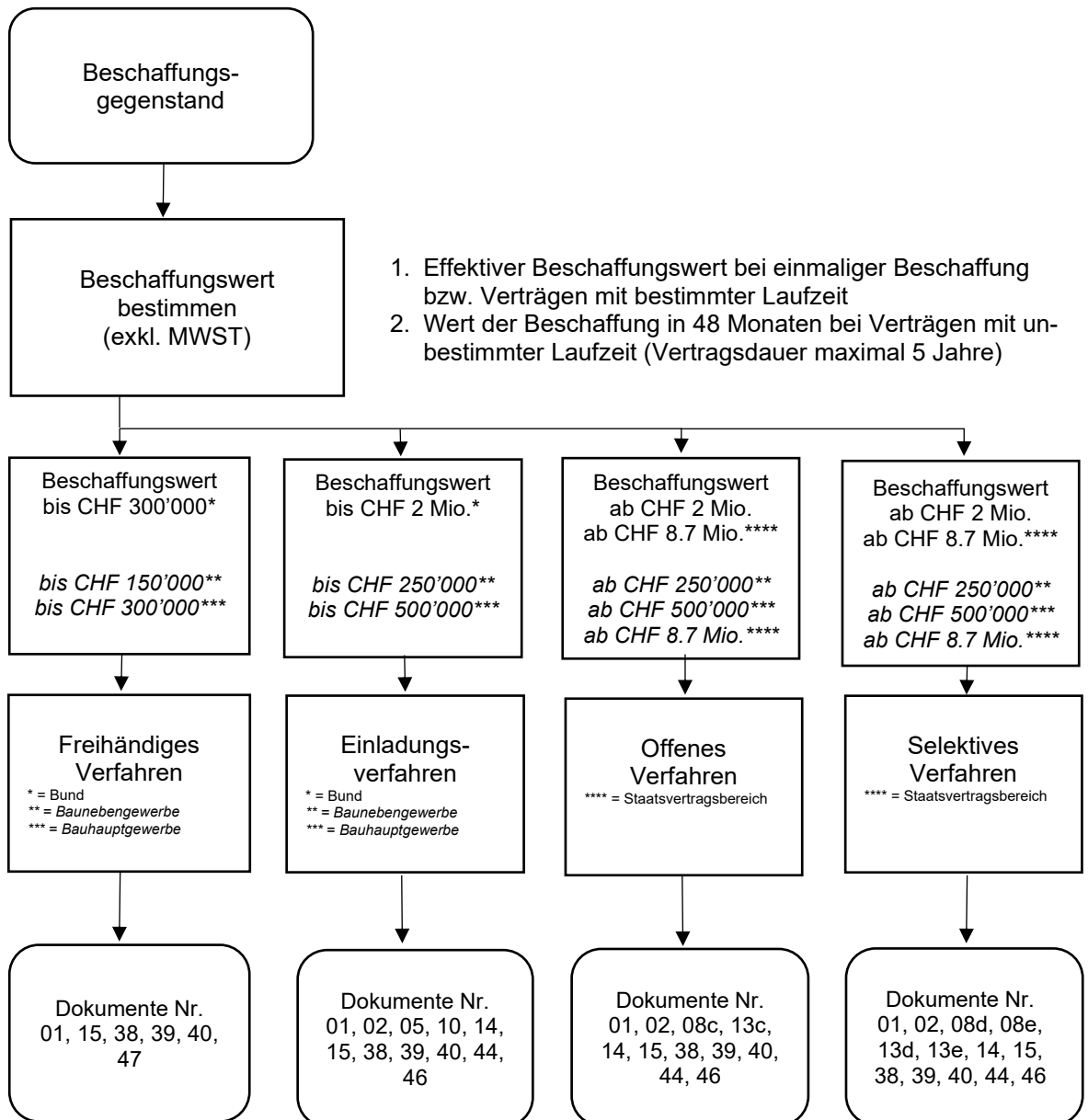


Abbildung 3: Wahl des zutreffenden KBOB-Dokuments

Hinweise: Bei den vorstehenden Schwellenwerten handelt es sich um die Schwellenwerte für Bauleistungen (Bauhaupt- und Baunebengewerbe)

9.3 Cockpit der KBOB

Das Cockpit «**Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs**» der KBOB ist unter www.kbob.admin.ch > Themen und Leistungen > Musterverträge und Dokumentensammlungen abrufbar.

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs

Cockpit-Version 2022 (1.0) deutsch

Die KBOB stellt für Beschaffungsstellen und interessierte Dritte Musterverträge und weitere Dokumente in einer thematisch gegliederten Dokumentensammlung, dem sogenannten «Cockpit», zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die Dokumente im Word-Format können in verschiedenen Bereichen individuell angepasst und vervollständigt werden.

Die jeweils aktuellste Version des Cockpits finden Sie hier:

<https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html>

Hilfe zu den KBOB-Dokumenten finden Sie hier: <https://kbob-faq.ch>.

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbereitung und Ausschreibungsterminplan	2
2.	Ausschreibungsunterlagen	
2.1	Leistungsofferten für Planerleistungen	2
2.2	Wettbewerbsverfahren (Art. 22 BöB/IVöB 2019)	2
2.3	Studienauftragsverfahren (Art. 22 BöB/IVöB 2019)	2
2.4	Planerleistungen mit Planerwahlverfahren	2
2.5	Planerleistungen mit Methode Dialog (Art. 24 BöB/IVöB 2019)	2
2.6	Leistungsofferten für Werkleistungen	2
2.7	Werkleistungen mit Methode Dialog (Art. 24 BöB/IVöB 2019)	2
2.8	Leistungsofferten für Leistungen in der Objektbewirtschaftung	3
2.9	Leistungsofferten für Gesamtleistungen	3
2.10	Leistungsofferten für Dienstleistungen	3
3.	Offertöffnung	3
4.	Angebotsprüfung und Vergabeantrag	3
5.	Vertragsvorlagen	
5.1	Planerleistungen	4
5.2	Werkleistungen	4
5.3	Gesamtleistungen	4
5.4	Objektbewirtschaftung	4
5.5	Dienstleistungen	4
5.6	Andere	4
6.	Nachtragsmanagement	4
7.	Sicherheitsleistungen	4
8.	Abnahmeprotokolle	4

Abbildung 5: Cockpit «Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs»

Die Dokumente für die Beschaffung von **Gesamtleistungen** können unter der Ziff. 2.9 und 5.3 des Cockpits der KBOB heruntergeladen werden.

2.9 Leistungsofferten für Gesamtleistungen		*Inhaltsverzeichnis		
08c	Teil A: Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Gesamtleistungen (offenes Verfahren)	GL	O	1.0
08d	Teil A: Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Gesamtleistungen (selektives Verfahren, vor Präqualifikation)	GL	S	1.0
08e	Teil A: Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Gesamtleistungen (selektives Verfahren, nach Präqualifikation)	GL	S	1.0
13c	Teil B: Angebot und Nachweise für Vergabeverfahren für Gesamtleistungen (offenes Verfahren)	GL	O	1.0
13d	Teil B: Antrag auf Teilnahme und Nachweise für Vergabeverfahren für Gesamtleistungen (selektives Verfahren, vor Präqualifikation)	GL	S	1.0
13e	Teil B: Angebot und Nachweise für Vergabeverfahren für Gesamtleistungen (selektives Verfahren, nach Präqualifikation)	GL	S	1.0

5.3 Gesamtleistungen		*Inhaltsverzeichnis		
38	Generalunternehmervertrag Hochbau	GL	O, S	1.0
39	Totalunternehmervertrag Hochbau	GL	O, S	1.0
40	Totalunternehmervertrag Tiefbau	GL	O, S	1.0

Abbildung 6: Dokumente für die Beschaffung von Gesamtleistungen

10 Anhang: Zuschlagskriterien (mit Unterkriterien und Nachweisen)

A1: Preiskriterien

Zuschlagskriterien (Art. 29 BöB/IVöB 2019)	Subkriterien	Mögliche Nachweisformen für die Bewertung
1. Nominaler Preis zwingendes Kriterium	Angebotspreis	Darlegung des Preises gemäss Vorgaben
	Preis für Optionen	Darlegung des Preises gemäss Vorgaben
	Preis für Varianten	Darlegung des Preises
	Regieansätze	Verwendung der Branchenempfehlung

A2: Mischformen

Zuschlagskriterien (Art. 29 BöB/IVöB 2019)	Subkriterien	Mögliche Nachweisformen für die Bewertung
2. Wirtschaftlichkeit (Lebenszykluskosten)	Lebenszykluskosten (Kosten für Betrieb, Rückbau und Entsorgung)	- Betriebskosten: Aufwand für Betriebsmittel, Unterhalt, Ersatz - Rückbaukosten: Abschätzung des Aufwandes für die sortenreine Trennung der Einzelteile - Entsorgung: Abschätzung der Entsorgungskosten
	Wartungs-/Unterhalt eines bestimmten Bauteils (Flachdach, Umgebung, Fassade, Heizung, Lift, etc.)	Angebot für Unterhalt für x Jahre
	Umweltkosten	Internalisierung der externen Umweltkosten aufgrund von anerkannten Methoden.
nur für Bund (Art. 29 BöB 2019)	Subkriterien	Mögliche Nachweisformen für die Bewertung
3. Verlässlichkeit des Preises	<i>folgt</i>	<i>folgt</i>
4. unterschiedliche Preisniveaus in den Ländern, in welchen die Leistung erbracht wird		vgl. Preisniveaurechner – Bauhauptgewerbe der BKB/KBOB (Link)

A3: Qualitätskriterien

Zuschlagskriterien (Art. 29 BöB/IVöB 2019)	Subkriterien	Mögliche Nachweisformen für die Bewertung
5. Qualität	Qualität des Werkteils	- Technischer Berichte nur für Vorschläge, Optionen oder selbst projektierte Werkteile - Einhaltung der Prüfpläne

		- Muster (bei Offerteinreichung oder nachträglich) - Testergebnisse - Zertifikate (z.B. EMPA-Bestätigung)
	Erkennen der Projektrisiken und Chancen	Umschreibung der Risiken und möglicher Massnahmen und Chancen (Auftragsanalyse)
	Qualitätssicherungskonzept/Projektbezogenes Qualitätsmanagementsystem	- Umsetzung des projektbezogenen QMS - Projektbezogenes Qualitätsmanagementsystems (PQM): Angaben über plausible Projektorganisation für die Abwicklung des Vorhabens sowie Nachweis eines wirkungsvollen projektbezogenen Qualitätsmanagements oder zertifizierten Systems.
	Zertifizierung	Fallweise Nachweis von Firmenzertifikaten
	Geräte und Anlagen	Einsatz sämtlicher Gerätschaften gemäss Stand der Technik.
5. Fachkompetenz		
Erfahrung der Anbieterin		- Referenzen von Aufträgen mit ähnlichem Komplexitätsgrad - Referenzen von Aufträgen mit ähnlichen Baumethoden
Schlüsselperson	Erfahrung der Schlüsselperson (aufgaben- und projektbezogen)	Referenzen von ähnlichen Projekten und Aufgabenstellungen
	Aus- und Weiterbildung der Schlüsselperson (aufgaben- und projektbezogen)	Diplome, Zertifikate
	Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen	Einsatzplan, Stellvertretungen
6. Zweckmässigkeit / Funktionalität		
Leistungsgegenstand		Die Zweckmässigkeit und Funktionalität sind durch eine sachkundige Projektierung sicherzustellen. Nur wenn mit den Werkleistungen auch Projektierungsleistungen zu offerieren sind, kann ein Nachweis der Zweckmässigkeit verlangt werden, bspw. durch einen technischen Bericht.
Organisation	Organisationskonzept	Angaben zu: - Organigramm mit Nennung der für die Vertragserfüllung vorgesehenen Personen und deren Funktion. - Definition der Schlüsselpersonen, Projektleitung und des Qualitätsverantwortlichen - Angabe der Bauphasen: Sinnvolle Etappierung/Provisorien - Maschinen- und Personaleinsatz - Schnittstellen

		- Klare Verantwortlichkeiten - Notfallplan Kommunikation - Rettungs- und Evakuierungsplan
	Vorgehenskonzept	Erläuterungen des Konzepts (Auftragsanalyse)
	Sicherheitskonzept	Massnahmen zum Umgang mit Risiken während des Bauvorhabens (Auftragsanalyse)
	Aussage zu Subunternehmerleistungen am Gesamtvolumen	Anteils an Subunternehmerleistungen am Gesamtvolumen
	Entsorgungs- und Materialbewirtschaftungskonzept	Angaben zum Transport-, Zulieferungs- und Deponiekonzept
	Nutzung von Synergieeffekten	Beschreibung des Synergieeffektes
	Technologie (Innovation)	Angabe zur Umsetzung einer funktionalen Anforderung mittels technologischer Optimierung von Materialien u./o. Hilfsmitteln bei der Umsetzung von Leistungen. (Es ist unzulässig, den Einsatz einer bestimmten Marke oder von Produkten eines bestimmten Ursprungs oder Herstellers vorzuschreiben, wenn nicht der Hinweis "oder gleichwertig" angebracht wird (Art. VI Ziff. 3 GPA). Die technologischen Anforderungen sind daher möglichst funktionell zu umschreiben. Es ist aber denkbar, dass das gewünschte Material dem Anbietenden zur Verfügung gestellt wird.)
	Bauprogramm	Hinreichende Darlegung der Realisierbarkeit des Bauvorhabens unter vorgegebenen Rahmenbedingungen
	Personalkonzept	Regelungen von Stellvertretungen
	Zuweisung der Kompetenzen, Aufgaben und Zuständigkeiten für die Ausführung eines Auftrages	Die operative Organisation für die Ausführung des Auftrags ist zweckmässig und kohärent; die Zuweisung der wichtigen Aufgaben und die verantwortlichen Personen sind definiert und entsprechen den Kompetenzen, Aufgaben und Zuständigkeiten der Bauherrschaft oder deren Vertretung
	Informationspolitik	Umschreibung der Informationspolitik
9. Nachhaltigkeit	Ausgewogene Berücksichtigung der drei Dimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt	- Einhaltung der Bedingungen der KBOB-Empfehlung "Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkverträgen" - Anwendung des Standards nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS oder vergleichbarer umfassender Standards.
Gesellschaftliche Nachhaltigkeit	Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit (neben den EK: Nachweis	- Offerierte Vorkehrungen der Arbeitssicherheit stimmen mit Sicherheitsvorschriften überein

	der Einhaltung der Arbeitsbedingungen mit einer GAV-Bescheinigung bzw. Einhaltung der Arbeitssicherheit über eine Branchenlösung bzw. gleichwertige Lösung)	- Erläuterung der Massnahmen für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im Rahmen der Auftragsausführung (Auftragsanalyse)
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit	Lebenszykluskosten	-> entsprechende Kriterien
Ökologische Nachhaltigkeit	Vorgehensweise für die Ausführung des Auftrags unter Berücksichtigung der ökologischen Vorgaben.	Darlegung der zur Auftragserfüllung notwendigen Massnahmen, die zur Begrenzung der Umweltbeeinträchtigungen getroffen werden sollen (z.B. auf Baustellen) Funktionale Ausschreibung: z.B. mit Unternehmervariante Leistungsbezogenen Ausschreibung: Im Rahmen der Auftragsanalyse
	Schadstoffe	Nachweis des Schadstoffgehaltes und Gefahren der Freisetzung der Schadstoffe insbesondere im Bauprozess
	Ökologische Qualität des verwendeten Materials	Angaben zur Umweltwirkung z.B. mittels Ökobilanzdaten wie Treibhausgasemissionen oder Umweltbelastungspunkte
	Förderung Kreislaufwirtschaft	Mögliche Nachweisformen: - Abbruch- und Wiederverwendungskonzept bei Rückbau von bestehenden Bauten. - Verwendung von Recyclingmaterial bei neuen Bauteilen.
10. Termine		- Erfassung der vorgesehenen Arbeitsschritte zum Einhalten der vorgegebenen Termine - Nachvollziehbares Bauprogramm gemäss Art. 93 der SIA-Norm 118 der Anbieterin unter Berücksichtigung der Terminvorgaben und der vorhandenen Randbedingungen. - Aufzeigen kritischer Weg
11. Infrastruktur	Inventar und Installation	Nachweis auftragsbezogener Leistungsfähigkeit durch: Angaben über die für das ausgeschriebene Bauvorhaben zur Verfügung gestellte Inventar / Installation
12. Plausibilität des Angebotes	Plausibilität einzelner Angebotsbestandteile	Prüfung der Plausibilität einzelner Bestandteile (wie Projektorganisation, Terminplan etc.)
	Plausibilität Angebotsbestandteile untereinander	Vergleich verschiedener Angebotsbestandteile (z. B. Übereinstimmung des eingesetzten Maschinenparks mit dem vorgesehenen Personal, Maschinenpark mit Terminprogramm, Personal mit Terminprogramm etc.)

13. Innovationsgehalt, Effizienz, Methodik		Zulassen von technischen und / oder kommerziellen Unternehmensvorschlägen
	Logistik	Technischer Bericht: Innovative Umsetzung im operativen Umgang beispielsweise mit Bauabläufen, Materialien oder Logistik. Referenz: Nachvollziehbare Darlegung der positiven Effekte auf Kosten, Qualität, Dauer oder Risiko.
	Material	
	Bauablauf	
14. Technischer Wert	Fallweise bzw. abhängig vom Beschaffungsgegenstand zu beschreiben und zu bewerten.	
15. Ästhetik		
16. Kreativität		
17. Kundendienst		
18. Servicebereitschaft		
19. Lieferbedingungen		
20. Effizienz der Methodik		